

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....C2411.....

Tocache;

31 AGO 2023

Visto: El expediente administrativo N° de trámite 016-2023649447; el Memorando N° 831-2023-GRSM/DRE-UGELT/D; y los documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, con la Resolución Directoral N° 2290-2023-

GRSM/DRE/UGEL-M, de fecha de fecha 09 de mayo del 2023, se resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR con **DESTITUCIÓN DEL SERVICIO** al Prof. GONZALO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con DNI N° 42388978; quien en calidad de docente contratado de la Institución Educativa N° 00531 "CVM" - Buenos Aires, de la provincia de Moyobamba (periodo 2022); ha vulnerado los artículos 2° y 3° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, además de transgredir los deberes consagrados en los literales b), c), i), n) y q) del artículo 40° del mismo cuerpo normativo; incurriendo con ello en la comisión de la falta administrativa pasible de sanción, configurada en el primer párrafo y literal f) del Art. 49° de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial.

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR al Prof. GONZALO HERNÁNDEZ DÍAZ, docente contratado de la Institución Educativa N° 00531 "CVM" - Buenos Aires, de la provincia de Moyobamba (periodo 2022), que de acuerdo al Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2013-ED, en el Artículo 104° establece: La ejecución de la sanción: *"El acto administrativo notificado, que dispone la sanción disciplinaria tiene carácter ejecutivo, conforme al artículo 192° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y conforme a los precedentes administrativos que dicte la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Las resoluciones de sanción generadas en el proceso administrativo disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno. Es decir, la sanción se ejecutará al siguiente día hábil de que el administrado haya sido debidamente notificado, no suspendiéndose el mismo, por interposición de algún recurso impugnatorio."*

Que, con el Informe N° 0048-2023- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/NEXUS de fecha 15 de agosto del 2023, emitido por la Responsable de Nexus - Ugel, Recomendó que en la brevedad posible se haga de conocimiento a quien corresponda solicite opinión legal para conocer si es procedente ejecutar en los Sistemas NEXUS, SUP, AIRSHP y AYNi la sanción administrativa reportada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, por el periodo del 16.05.2023 al 15.05.2028, en conformidad a la Resolución Directoral N° 2290-2023 emitida por la UGEL Moyobamba donde se resuelve en el ARTICULO PRIMERO: SANCIONAR con DESTITUCIÓN DE SERVICIO, al Prof. GONZALO HERNANDEZ DIAZ, identificado con DNI N° 42388978; quien en calidad de docente contratado de la Institución Educativa N° 00531 "CVM" - Buenos Aires, de la provincia de Moyobamba (periodo 2022); ha vulnerado los artículos 2° y 3° de la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial, además de transgredir los deberes consagrados en los literales b), c), i), n) y q) del artículo 40° del mismo cuerpo normativo; incurriendo con ello en la comisión de la falta administrativa pasible de sanción, configurada en el primer párrafo y literal f) del Art. 49° de la Ley N° 29944-Ley de Reforma Magisterial.

Que, con Nota de Coordinación 213-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 17 de Agosto del 2023, remitido por el Eco. Mag. Jhony Valles Gonzales- Administrador de Ugel Tocache, solicita Opinión Legal sobre la procedencia de ejecutar en los sistemas NEXUS, SUP, AIRSHP y AYNi la sanción administrativa reportada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, por el periodo del 16/05/2023 al 15/05/2028, en conformidad a la Resolución Directoral N° 2290-2023 emitida por la UGEL Moyobamba donde se resuelve en el Art. Primero: Sancionar con DESTITUCION de SERVICIO al Prof. Gonzalo Hernández Díaz, identificado con DNI N° 42388978, quien en calidad de docente contratado de la Institución Educativa N° 00531 CVM Buenos Aires" de la provincia de Moyobamba (periodo 2022), ha vulnerado los artículos 2° y 3° de la Ley N° 29944-Ley de Reforma Magisterial, además de transgredir los deberes consagrados en los literales b), c), i) y q) del art. 40° del mismo



cuerpo normativo; incurriendo con ello en la comisión de la falta administrativa pasible de sanción, configurada en el primer párrafo y literal f) del art. 49° de la ley N° 29944-Ley de Reforma magisterial.

Que, con Informe N° 0048-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/NEXUS, de fecha 15 de Agosto de 2023, emitido por la CPC Shirley Tello Montejo-Responsable NEXUS, acerca de la Sanción por Transgresión de los deberes de la función docente a don Gonzalo Hernández Díaz por parte de la Dirección Regional de Educación de San Martín del 16.05.2023 al 15.05.2028, en el cual recomienda a la brevedad posible se haga de conocimiento y si es procedente ejecutar en los sistemas NEXUS, SUP, AIRSH y AYNi en conformidad a la Resolución Directoral N° 2290-2023 emitida por la UGEL Moyobamba donde se resuelve en el art. PRIMERO: Sancionar con DESTITUCION de SERVICIO al Prof. Gonzalo Hernández Díaz, identificado con DNI N° 42388978, quien en calidad de docente contratado de la Institución Educativa N° 00531 "CVM Buenos Aires de la provincia de Moyobamba (período 2022), ha vulnerado los artículos 2° y 3° de la Ley N° 29944-Ley de Reforma Magisterial, además de transgredir los deberes consagrados en los literales b), c), i) y q) del art. 40° del mismo cuerpo normativo; incurriendo con ello en la comisión de la falta administrativa pasible de sanción, configurada en el primer párrafo y literal f) del art. 49° de la ley N° 29944-Ley de Reforma magisterial.

Que, con Reporte de Búsqueda de Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, a la búsqueda de Gonzalo Hernández Díaz, identificado con DNI N° 42388978, en donde se observa:

Causa de Sanción : Transgresión de los deberes de la función docente.
 Inicio de Sanción : 16/05/2023
 Fin de Sanción : 15/05/2028.
 Observaciones: Por haber vulnerado los artículos 2 y 3 de la ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial además de transgredir los deberes consagrados en los literales b), c), i), n) y q) del artículo 40 del mismo cuerpo normativo.

Que, con Carta N° 014-2023-GRSWM/DRESM-UGEL-M/CPPAD-D, de fecha 10 de mayo de 2023, emitido por Mag. José Elías Ocampo Vela-Director de UGEL Moyobamba, en donde hace conocimiento en referencia a la Resolución Directoral N° 2290-2023-GRSM/DRE/UGEL-M (09.05.2023).

Que, con Resolución N° 000310-2022-SERVIR/TSC-

Primera Sala (18.02.2022), se estipula lo siguiente:

"19. Para ello, primero hay que tener en claro que la inhabilitación es una interdicción (intuito personae) que impide a un ciudadano ejercer una actividad u obtener un empleo o cargo en el ámbito del sector público, durante un determinado lapso; y que surte efectos respecto a todas las entidades de la Administración Pública y no únicamente respecto a la entidad que emitió el acto de sanción; tal como ha expresado la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

20. En términos generales, quien está inhabilitado ve limitado su derecho a ejercer función pública. Ello implica, por un lado, que no pueda obtener un cargo o empleo dentro de la Administración Pública, y por el otro, que se extinga cualquier vínculo jurídico que pudiera tener con esta, por el cual se encuentre desempeñando función pública. En otras palabras, tendrá que ser apartado de la Administración Pública.

21. Ahora bien, debemos recordar que entre un servidor público y el Estado, con el acto de aceptación del cargo y la toma de posesión, se genera un vínculo especial de particulares connotaciones, a través del cual se imponen cargas superiores a aquellas a las cuales están sometidas las personas que no tienen vínculo alguno con la Administración Pública, que de alguna manera implican el recorte de ciertas libertades en pos de la neutralidad, objetividad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad pública. Así, las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que, a los funcionarios y servidores públicos, se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente."

Que, con el Artículo 83° del Reglamento de la Ley N° 29944- Ley de Reforma Magisterial Decreto Supremo N° 004-2013-ED, acerca de la Destitución:

"83.1. La destitución consiste en el término de la carrera pública magisterial producto de
 83.2. La sanción de destitución se oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, previo proceso administrativo disciplinario, disponiéndose su publicación en el Registro de Sanciones."

Que, con opinión legal N° 080-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 23 de Agosto del 2023, emitido por la Dra. Dolly Rengifo Romero, Responsable del Área de Asesoría Jurídica, se recomendó: **DECLARAR PROCEDENTE**, el pedido del señor Mag. Eco, Jhony E, Valles Gonzales -Jefe de Administración de Ugel Tocache, referente al pedido de ejecutar en los sistemas NEXUS, SUP, AIRSH y AYNi la sanción administrativa reportada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, por el periodo del 16/05/2023 al 15/05/2028.



LC2411

Que, con el Memorando N° 831-2023-GRSM/DRE-UGELT/D. de fecha 28 de agosto de 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa de Tocache, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SANCION ADMINISTRATIVA REPORTADA EN EL REGISTRO DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES, por el periodo del 16.05.2023 al 15.05.2028.

Que, con el visto de las Áreas de Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29988, y su modificatoria, aprobada por Decreto de Urgencia N° 019-2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR PROCEDENTE LA SANCION ADMINISTRATIVA REPORTADA EN EL REGISTRO DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES, por el periodo del 16.05.2023 al 15.05.2028, en conformidad RD N° 002290-2023 emitida por la UGEL Moyobamba, donde resuelve en el art. primero: SANCIONAR CON DESTITUCION DE SERVICIO al Prof. Gonzalo HERNANDEZ DIAZ, docente contratado de la I.E. N° 00531 "CVM" Buenos Aires, de la provincia de Moyobamba (periodo 2022); ha vulnerado los artículos 2° y 3° de la Ley 299944- Ley de la Reforma Magisterial, además de transgredir los deberes consagrados en los literales b), c), i), n) y q) del artículo 40° del mismo cuerpo normativo, incurriendo con ello en la comisión de la falta administrativa pasible de sanción, configurada en el primer párrafo y literal f) del art 49° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial; asimismo, EJECUTAR en los sistemas NEXUS, SUP, AIRSHP y AYNÍ la sanción administrativa reportada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, por el periodo del 16/05/2023 al 15/05/2028. En vías de regularización.

Artículo 2.- DISPONER que el Equipo de Trámite Documentario y Archivo cumpla con notificar la presente resolución al Sr. Gonzalo HERNÁNDEZ DÍAZ, y al Área de Recursos Humanos, observando el modo, forma y plazos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27744, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

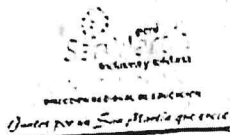
Artículo 3.- REGISTRAR la presente Resolución en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
JEVGJA
SVYA/RR.HH.
MCPD/PROYECT-UGEL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL- TOCACHIE-OFCINA DE DIRECCIÓN
SECRETARIA GENERALA

NOTIFICACIÓN Nº145-2023

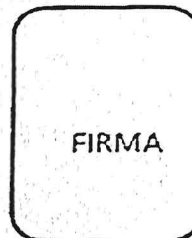
ANTECEDENTE : Expediente Administrativo Nº 016-2023649447.
ENTIDAD : UGEL TOCACHIE
FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2411-2023
SANCIONAR CON DESTITUCIÓN DE SERVICIO DOCENTE

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : GONZALO HERNÁNDEZ DÍAZ
DOMICILIO :
DNI Nº :
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 05 OCT 2023 HORA: 2.28 pm.



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

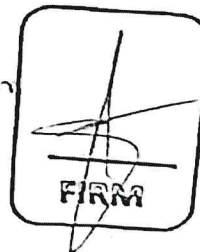
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : EROCI Alvarado Lobaton
DOMICILIO : 2. Manuel al Agente
DNI Nº : 3211
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: 40561713



HUELLA DIGITAL



05 OCT 2023

NOTIFICA

Señor persy buenos, soy el profesor Gonzalo, me va a disculpar el día de ayer llegué muy tarde por interrupciones en el camino debido a arreglos en la vía. Sobre la notificación le comenté a mi abogado y me solicitó que le brinde a usted la dirección procesal para que lo haga llegar la notificación de forma presencial y documentos en físico, o en todo caso que lo envíe al WhatsApp del abogado, que sería los procedimientos correctos.

Dirección procesal:

Jr. Manuel del Águila 321

Distrito de moyobamba

Provincia de moyobamba.

Número de WhatsApp:

942873354

Dr. Erick Alvarado.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UGEL TOCACHE - SECRETARIA GENERAL

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Tocache, 06 de octubre del 2023



INFORME N° 047-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-AU.

Sr Mag. JHONY EYSTEN VALLES GONZALES

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL -TOCACHE

Presente. -

Asunto : Da a Conocer Notificación de la RD N°2411-2023

Ref. : Notificación N° 145-2023.

Es grato dirigirme a su Despacho, para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo informarle sobre la **NOTIFICACION de la RD N° 2411-2023**, En donde se resuelve; declarar procedente la sanción administrativa reportada en el registro de sanciones en contra de servidores civiles, por el periodo del 16-05-2023 al 15-05-28 del Docente profesor **GONZALO HERNANDEZ DIAZ**, actualmente profesor de la Institución Educativa Nicanor Reátegui del Águila del Distrito de Nuevo Progreso.

El día 31 de agosto del presente año, aproximadamente a las 3 pm me comuniqué de manera personal con el Prof. Gonzalo Hernández Díaz, mediante vía teléfono móvil y al promediar las 6.34 pm le notifique la resolución arriba indicada vía wasap previo acuerdo con el Docente arriba señalado y a las 6.40 pm del mismo día le escribí mencionándole que me remita la notificación firmada con todos los datos que señala el documento de notificación consignándome su nombre y apellidos, fecha, DNI, correo electrónico y hora.

El día 31 de agosto del presente año recibí una respuesta a las 6.44 pm me menciona el profesor **GONZALO HERNANDEZ DIAZ** me dice **voy hacer lo posible señor Persy** textual mente fueron sus palabras de respuestas vía wasap.

Del mismo modo el día 2 de septiembre me escribió el profesor **GONZALO HERNANDEZ DIAZ** pidiéndome disculpa por la demora del remito de la resolución y que su abogado le había recomendado que le notifique a la dirección procesal de forma presencia y en documentos en físicos según la dirección que adjunto.

El día 5 de octubre del presente año se realizó la notificación en la dirección consignada, por el profesor **GONZALO HERNANDEZ DIAZ** aclaro que por error no se consignó la fecha y la hora, por lo que informo que nosotros consignamos la fecha y la hora de la notificación que se realizó en la ciudad de Moyobamba en horas 2. 28 pm en el Jr. Manuel del Águila 321 recepcionado por el Dr. Erick Alvarado Lobaton asesor legal del Profesor arriba indicado.

Es todo lo que informo a Ud. en aras de la verdad de los hechos Sin otro en particular m suscribo de usted.

Atentamente,

PVF/EOAU
ncs/sec



LIC. ADM. PERI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171